

1500392-80.2022.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desobediência

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

...

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500392-80.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA ALVES

Data da Audiência:

27/10/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 330 c/c Art. 69 "caput" e Art. 329 "caput" todos do(a) CP(Denúncia)

Aos 27 de outubro de 2022, às 15:45h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Prewia e separadamente, reuniram-se o acusado e seu defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA ALVES e seu Defensor o Dr. DIEGO RICARDO TEIXEIRA CAETANO-OAB 262984/SP. Presentes as vítimas VITOR DONIZETI BURIOZZI e JONAS APARECIDO CLEMENTI. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das vítimas VITOR DONIZETI BURIOZZI e JONAS APARECIDO CLEMENTI e o interrogatório do

réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por incurso nos artigos 329, "caput" e 330 c.c. artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal., porque no dia 08 de março de 2022, por volta de 22h10, na Avenida Mendes, 190, Bairro São Benedito, próximo ao Ginásio de Esportes local, nesta cidade e comarca, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares, bem como opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares, competentes para executá-lo.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2022 (fls. 61), o réu foi citado (fls. 82) e apresentou resposta a acusação (fls. 86/88).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 91/92), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento pelo sistema de videoconferência, sendo ouvidas as vítimas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção, devendo ser absorvido o crime de desobediência pelo de resistência (crime mais grave).

Pugnou, por fim, pela aplicação das penas no patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido da ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa do crime de resistência restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), receituário médico (fls. 04, 07, 10), laudos periciais (fls. 119/120 e 121/122) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

Na fase extrajudicial, o acusado declarou que na data dos fatos, estava no Ginásio de Esportes, assistindo a um jogo, quando foi abordado por Policiais Militares, por volta de 21:30 horas. Que disse aos Policiais Militares que tinha que ir embora para casa, pois teria que se recolher às 22:00 horas, porém, os Policiais Militares o seguraram e quando passou das 22:00 horas, disseram que iriam conduzi-lo para a Delegacia, pois havia passado do horário. Argumentou que teria dado tempo de ir para casa e então não aceitou ser conduzido, acabando por resistir, caindo ao chão, juntamente com os policiais militares. Disse que foi algemado e conduzido até o Destacamento da Policial Militar, onde foi registrado ocorrência e depois disso foi liberado. Anotou que passou por atendimento no Posto de Saúde, conduzido pelos Policiais Militares, pois "ralou" as costas e que os Policiais Militares também sofreram "ralados" nos braços.

Em juízo, o acusado declarou que tem 20 anos e trabalha na roça. Alegou que no dia estava tendo campeonato e foi ao ginásio com algumas amigas. Afirmou que por volta das 21h20min os policiais lhe chamaram do lado de fora do ginásio e o seguraram. Relatou que os policiais o impediram de sair do local e retornar para casa antes do horário da medida cautelar. Afirmou que sua residência fica a cinco minutos do ginásio. Contou que pediu que suas amigas filmassem os fatos.

No entanto, a versão do acusado restou isolada e o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório está a incriminá-lo.

A vítima Vitor Donizete Buriozzi, policial militar, declarou que estava em serviço na data dos fatos, na companhia do PM Clementi, quando, durante ponto de estacionamento pelo Ginásio de Esportes local, onde estava ocorrendo jogos, avistou Abddiel. Sabendo que ele estava cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar entre às 22h e às 06h, iniciou a abordagem, porém, Abddiel desobedeceu às ordens dadas pelos policiais e, em ato contínuo, tentou evadir-se do local, sendo necessário uso de força para contê-lo. Afirmou que o acusado ainda agiu com resistência contra as ações dos militares, ocasionando a queda ao solo do acusado, bem como dos policiais, tendo os três sofrido escoriações leves. Após a contenção com uso de algemas, o réu alegou que agiu daquela forma devido a medida cautelar em questão. Anotou que Abddiel foi encaminhado à UBS local, passando por atendimento médico, bem como os policiais, sendo constatado escoriações leves nas costas de Abddiel.

A vítima Jonas Aparecido Clementi, policial militar, declarou que estava em serviço na data dos fatos, no ponto de estacionamento do Ginásio de Esportes local, onde estava ocorrendo jogos intermunicipais de futsal, quando avistou Abddiel no local. Afirmou que, sabendo que ele estava cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar entre às 22h e às 06h, deu início à verbalização para abordagem, porém, Abddiel desobedeceu as ordens determinadas pelos policiais e, em ato contínuo, tentou evadir-se do local, sendo necessário uso progressivo dos meios para contê-lo. Disse que o réu agiu com resistência contra as ações dos militares, ocasionando a queda ao solo, tanto do acusado, bem dos policiais. Anotou que na ação, os três sofreram escoriações leves pelo corpo. Afirmou que após a contenção com uso de algemas, o acusado alegou que sua agitação foi justamente devido a medida cautelar em questão. Diante dos fatos, Abddiel foi encaminhado à UBS local, onde o médico de plantão realizou o atendimento tanto ao acusado, bem como aos policiais, constatando escoriações leves nas costas de Abddiel, escoriações leves no braço direito do SD PM Buriozzi e escoriações leves no seu braço esquerdo. Disse que na sequência, a equipe PM deslocou-se até a Delegacia local, onde foi realizado contato com o Plantão Policial de Taquaritinga e a Delegada de Plantão deliberou pelo registro dos fatos em BO/PM e encaminhamento no próximo dia útil. Diante das circunstâncias, o réu foi liberado.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta a ensejar a condenação do acusado pelo delito de resistência.

Os policiais relataram que o acusado desobedeceu a ordem legal, opondo-se à execução de ato legal, mediante violência.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello) "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

Narraram com detalhes a dinâmica dos fatos. Não há contradição, os depoimentos são uníssonos.

Por outro lado, o próprio acusado mencionou que estava acompanhado de diversas

amigas no local, tendo solicitado que filmassem a abordagem, porém, nenhuma testemunha foi arrolada ou vídeo anexado pela defesa para comprovar suas alegações. Dessa forma, tenho que o acusado desobedeceu os policiais, tentando evadir-se do local após a verbalização para abordagem. Além disso, agiu com resistência contra o ato dos policiais, sendo necessário uso progressivo de meios para contê-lo. Ainda, diante da resistência do acusado, tanto ele como os policiais acabaram caindo ao solo e sofrendo lesões leves.

De fato, os laudos periciais acostados às fls. 119/120 e 121/122 que examinaram os laudos de exame de corpo de delito, com descrições de “escoriações em antebraço esquerdo” e “ferimento em cotovelo direito”, respectivamente, concluíram que as vítimas apresentaram “lesões corporais de natureza LEVE” (sic - fls. 120 e 122). Cumpre ressaltar que a resistência é delito formal, desta forma, “consume-se com o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para execução do ato legal ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pouco importando se assim agindo o sujeito vem a impedir a atuação estatal”.

Na mesma linha, leciona Rogério Greco que “Consume-se o delito de resistência com a simples oposição à execução de ato legal, valendo-se o agente do emprego de violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

Nesta esteira, o acusado empregou violência contra os policiais, visando não ser detido, já que estes tinham conhecimento de que aquele possuía medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e não poderia estar naquele local após as 22h00. Vale registrar que, quando tratou de criar o tipo penal, não exigiu o legislador que os policiais tenham emitido voz de prisão ao acusado, mas que o agente se oponha à execução de ato legal.

Anoto que, malgrado o ato tenha sido perpetrado contra dois policiais, trata-se de um único crime. Conforme leciona Cleber Masson: Se o sujeito, no mesmo contexto fático, opõe-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a dois ou mais funcionários públicos igualmente competentes para realizá-lo, há um único crime de resistência contra a mesma vítima (Estado), pois o bem jurídico penalmente protegido é a Administração Pública, e não a atuação concreta dos seus agentes isoladamente considerados.

De outro lado, a doutrina entende que o crime de desobediência, quando praticado no mesmo contexto fático do delito de resistência, resta por este absorvido. Nesse sentido, leciona Cleber Masson (2014) que “A resistência envolve um crime de desobediência contra ato legal de funcionário público cometido com emprego de violência ou ameaça. Em outras palavras, não há como falar em resistência sem desobediência, pois este crime funciona como meio de execução daquele.”.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência, Desobediência, Desacato e Ato obsceno (artigos 329, caput, 330, 331, e 233, todos do Código Penal., na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Crime de Desobediência. Delito praticado no mesmo contexto do delito de resistência (crime mais grave). Aplicabilidade do princípio da consunção. Absolvição que se impõe. Crimes de resistência, desacato e ato obsceno. Materialidades e autoria devidamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Dosimetria. Penas corretas. Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Criminal 1500934-97.2020.8.26.0545; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022). Destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência e desobediência. Condenação. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a absorção da desobediência pela resistência, a fixação da pena-base no mínimo e o abrandamento do regime prisional. Materialidade e autoria indúvidas. Nada há nos autos que possa desabonar as palavras dos policiais militares. Réu que desobedeceu e resistiu à abordagem policial. No entanto, os fatos ocorreram em um mesmo contexto temporal. Aplicabilidade do princípio da consunção. Desobediência absorvida pela resistência (crime mais grave). Dosimetria da pena. Utilizados maus antecedentes e reincidência

de homônimo. Redução da pena para o mínimo. Modificação do regime prisional. Estabelecido regime aberto. Aplicação de sursis. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0002338-80.2012.8.26.0533; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro: 05/07/2017). Destaquei.

Sendo assim, conclui-se que a desobediência foi cometida pelo réu no mesmo contexto da resistência, com o escopo de evitar sua abordagem, restando absorvida pelo delito previsto no artigo 329 do Código Penal.

Portanto, comprovada a autoria e a materialidade e inexistindo causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do acusado pelo delito de resistência, de forma que a condenação é medida que se impõe.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (Proc. nº 1500083-03.2020.8.26.0531). O entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é que, embora não seja possível a configuração da reincidência, a condenação posterior poderá caracterizar maus antecedentes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (REsp 1711015 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0302163-0.

Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 31/08/2018).

Pena base, portanto, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a computar. Incide, todavia, a agravante decorrente da reincidência, conforme se verifica da certidão de fls.

78/80 (Proc. nº 1500110-76.2021.8.26.0619), devendo ser majorada a pena em 1/6.

Deixo de considerar para o recrudesimento da pena base a condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06 (Proc. 1500582-

14.2020.8.26.0619), já que, na esteira do entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Superiores, o porte de droga para uso próprio não configura reincidência, nem maus antecedentes.

Nesse sentido:

"Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, "porte de droga para consumo pessoal", para fins de reincidência". (STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022 (Info 1048)).

"1. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma no julgamento do REsp n.

1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/8/2018), revela-se desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, argumento que também se aplica para os maus antecedentes [...]" (AgRg no HC 552.355/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Pena, portanto, em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, sendo definitiva a pena em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Ante os maus antecedentes e a reincidência, o regime de cumprimento da pena deverá ser o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Em razão da reincidência, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a aplicação do sursis.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente ação penal que a Justiça Pública move

contra ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 329 do Código Penal. Ainda, ABSOLVO o acusado por incurso no art. 330 do Código Penal, reconhecendo o instituto da consunção, o que faço com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante da quantidade da pena e do regime imposto, bem como da ausência dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, parágrafo único, do CPP).

Após o trânsito em julgado desta sentença: 1. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, III, da CF; 2. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD); 3. Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se o(a) ofendido(a) acerca do teor desta sentença. 4. Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP. 5. Em caso de aplicação de pena de multa, nos termos do disposto no art. 480 das NSCGJ, alterado pelo Provimento CG Nº 05/2022, expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado, já que a indicação de defensor dativo para patrocinar a defesa sugere a hipossuficiência de recursos financeiros. Anote-se.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, tanto o Defensor quanto o réu interpuseram recurso de apelação, sendo que o Ministério Público concordou com a sentença, não querendo dela recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Dou por certificado nesta data o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso interposto, saindo o defensor intimado que o prazo para apresentação das razões recursais se inicia na data de amanhã. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Expeça-se certidão de honorários, se o caso." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA